

의 안 번 호	제 호	의 결 사 항
심 의 연 월 일	2023. . . (제 회)	

온라인쇼핑몰업자의 불공정거래행위
심사지침 일부개정예규안

공정거래위원회 안건

제 출 자	사 무 처 장
제출 연월일	2023. . .

1. 의결주문

온라인쇼핑몰업자의 불공정거래행위 심사지침 일부개정예규안을 별지와 같이 의결한다.

2. 제안이유

공정위는 2020년 6월 코로나19 비상시국 극복을 위해 대규모유통업법 제11조에 규정된 대규모유통업자의 비용분담의무 예외사유인 자발성 요건과 차별성 요건을 완화하는 ‘판촉행사 가이드라인’을 마련함. 동 가이드라인은 한시적 운영을 예정하고 시행하였으나, 이후 유통업계와 납품업계의 요청으로 지금까지 세 차례 기한을 연장해 옴(~'23.12월).

공정위는 그간의 가이드라인 운용 경과 등을 토대로 이해관계자 의견, 실태조사 결과 등을 고려하여 판촉행사 가이드라인의 내용을 현행 심사지침에 반영하고자 함.

3. 주요내용

대규모유통업자가 행사 기간, 주제, 홍보, 고객지원방안 등 판촉 행사를 기획하더라도, 참여업체를 공개모집하고 납품업자가 자율적으로 참여 여부를 결정하여 자기 상품의 할인 품목, 할인 폭을 스스로 결정하는 경우에는 대규모유통업법 제11조 제5항에 규정된 예외요건이 충족된 것으로 봄.

이때, 대규모유통업자가 납품업자의 의사에 반하여 행사에 참여하도록

직·간접적으로 강요하거나, 사은품 제공, 홍보비, 기타 판매촉진 행사 비용의 분담 등을 직·간접적으로 강요하는 행위는 금지됨. 행사 참여에 대한 강요행위가 있었는지를 판단할 때는 판매촉진행사 시행 전까지 대규모유통업자가 납품업자에게 구체적인 행사지원 내역, 내역별 예상지원 비용 등의 정보를 충분히 제공하였는지 여부 등을 종합적으로 고려함.

4. 주요토의과제

없 음

5. 참고사항

가. 관계법령 : 생 략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당기관 없음

라. 기 타 : 1) 신·구조문대비표, 별첨

2) 행정예고(2023. 10. 30. ~ 11. 20.) 예정

온라인쇼핑몰업자의 불공정거래행위 심사지침 일부개정 예규안

온라인쇼핑몰업자의 불공정거래행위 심사지침 일부를 다음과 같이 개정한다.

제Ⅲ조 제2항 라.호를 다음과 같이 신설한다.

라. [별표1]이 적용되는 판매촉진행사의 경우

위 규정에도 불구하고 [별표1]이 적용되는 판매촉진행사의 경우 자발성 요건과 차별성 요건의 충족 여부를 판단함에 있어서는 [별표1]의 기준에 따른다.

[별표1]을 다음과 같이 신설한다.

[별표1] 대규모유통업법 제11조 관련 기준

대규모유통업법 제11조 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 대규모유통업자는 판매촉진행사시 그 비용의 50% 이상을 부담하여야 하나, 특정한 기간동안 임시적·탄력적으로 이루어지는 이벤트 성격의 가격할인행사의 경우 다음 사항을 모두 만족시키는 범위 내에서는 법 제11조 제5항에

규정된 예외요건이 충족되어 50% 이상 비용분담 의무 등이 적용되지 아니한다.

가. (행사 기간) 대규모유통업자는 자신의 판매촉진행사 기간을 자유롭게 정할 수 있다.

나. (행사 기획) 대규모유통업자는 상품 판매를 촉진하기 위하여 주제, 홍보, 고객지원방안 등 행사를 주도적으로 기획할 수 있다.

다. (참여 납품업자 결정) 대규모유통업자는 자신이 정한 기간 및 주제, 홍보 방식, 고객지원방안 등의 정보를 납품업자들에게 공지한 후, 자발적으로 판매촉진행사에 참여를 원하는 납품업자를 모집할 수 있다.

- 납품업자 모집은 공개모집 방식을 원칙으로 한다.
- 이때, 대규모유통업자는 납품업자의 의사에 반하여 행사에 참여하도록 직·간접적으로 강요하여서는 아니된다. 강요행위가 있었는지를 판단할 때는 판매촉진행사 시행 전까지 대규모유통업자가 납품업자에게 구체적인 행사지원 내역, 내역별 예상지원 비용 등의 정보를 충분히 제공하였는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

라. (비용 분담) 판매촉진행사에 참여하기로 한 납품업자가 납품업자 상품의 할인 품목, 할인 폭은 스스로 정해야 하며, 이외의 사항은 대규모

유통업자와 납품업자가 협의하여 정할 수 있다.

- 특히, 대규모유통업자는 납품업자의 의사에 반하여 상품을 구매하는 고객 등에게 상품권 등 사은품을 제공하도록 하거나 홍보비, 기타 판매 촉진 행사비용의 분담 등을 직·간접적으로 강요하여서는 아니된다.

부 칙

이 지침은 2024년 1월 1일부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
Ⅲ. 개별행위 유형별 위법성 심사기준 1. (생 략) 2. 판매촉진비용의 부담전가 금지 (법 제11조 관련) 가. ~ 다. (생 략) <u><신 설></u>	Ⅲ. 개별행위 유형별 위법성 심사기준 1. (생 략) 2. 판매촉진비용의 부담전가 금지 (법 제11조 관련) 가. ~ 다. (생 략) <u>라. [별표1]이 적용되는 판매촉진행사의 경우</u> <u>위 규정에도 불구하고 [별표1]이 적용되는 판매촉진행사의 경우 자발성 요건과 차별성 요건의 충족 여부를 판단함에 있어서는 [별표1]의 기준에 따른다.</u> <u>[별표1] 대규모유통업법 제11조 관련 기준</u> <u>대규모유통업법 제11조 제1항부터 제4항까지의 규정에 따라 대규모유통업자는 판매촉진행사시 그 비용의 50% 이상을 부담하여야 하나, 특정한 기간동안 임시적·탄력적으로 이루어지는 이벤트 성격의 가격할인행사의 경우 다음 사항을 모두 만족시키는 범위 내에서는 법 제11조 제5항에 규정된 예외요건이 충족되어 50% 이상 비용분담 의무 등이 적용되지 아니한다.</u> <u>가. (행사 기간) 대규모유통업자는 자신의 판매촉진행사 기간을 자유롭게 정할 수 있다.</u>
<u><신 설></u>	

나. (행사 기획) 대규모유통업자는 상품 판매를 촉진하기 위하여 주제, 홍보, 고객지원방안 등 행사를 주도적으로 기획할 수 있다.

다. (참여 납품업자 결정) 대규모유통업자는 자신이 정한 기간 및 주제, 홍보 방식, 고객지원방안 등의 정보를 납품업자들에게 공지한 후, 자발적으로 판매촉진행사에 참여를 원하는 납품업자를 모집할 수 있다.

- 납품업자 모집은 공개모집 방식을 원칙으로 한다.

- 이때, 대규모유통업자는 납품업자의 의사에 반하여 행사에 참여하도록 직·간접적으로 강요하여서는 아니된다. 강요행위가 있었는지를 판단할 때는 판매촉진행사 시행 전까지 대규모유통업자가 납품업자에게 구체적인 행사지원 내역, 내역별 예상지원 비용 등의 정보를 충분히 제공하였는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

라. (비용 부담) 판매촉진행사에 참여하기로 한 납품업자가 납품업자 상품의 할인 품목, 할인 폭은 스스로 정해야 하며, 이외의 사항은 대규모유통업자와 납품업자가 협의하여 정할 수 있다.

- 특히, 대규모유통업자는 납품업자의 의사에 반하여 상품을 구매하는 고객 등에게 상품권 등 사은품을 제공하도록 하거나 홍보비, 기타 판매촉진 행

사비용의 분담 등을 직·간접적으로 강
요하여서는 아니된다.

< 의안 소관 부서명 >

공정거래위원회 유통대리점정책과	
연 락 처	(044) 200 - 4961